



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 79	Decreto ingiuntivo n. 642/2023 emesso dal Tribunale civile di Catanzaro su ricorso di Grafiche Falcone – Determinazioni.
Del 11/10/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **11** Del mese di **Ottobre**

Alle ore **14:15** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	NO
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	NO

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 74 in data 27.09.2023, ad oggetto: decreto ingiuntivo n. 642/2023 emesso dal Tribunale civile di Catanzaro su ricorso di Grafiche Falcone. Atto di indirizzo;

Rilevato che con la citata deliberazione, l'organo esecutivo emanava atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso per l'individuazione di un professionista, il quale valutasse l'eventuale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 642/2023;

Osservato che in data 11 Ottobre 2023 con pec acquisita agli atti al protocollo n. 5770 di pari data, l'avv. Antonio De Leo, incaricato della redazione del parere di cui alla citata deliberazione giuntale n. 74 in data 27.09.2023, trasmetteva il richiesto parere con il quale suggeriva al Comune di Squillace di evitare il giudizio di opposizione, che allo stato pare avere poche o nulle chances di vittoria e consigliava la conclusione di un accordo bonario, tenuto conto della disponibilità del creditore di contenere la pretesa creditoria entro il limite di euro 40.000,00 omnia a fronte del credito ingiunto pari ad Euro 45.722,00 per sorte capitale, euro 3.507,32 per interessi legali, euro 1.969,89 per spese della procedura monitoria per un totale di Euro 51.199,00;

Preso atto del riconoscimento del debito in oggetto avvenuto con atto del 27.05.2014 a firma dell'allora Sindaco Guido Rhodio e che successivamente a tale atto, la Società Grafiche Falcone ha sempre interrotto i termini prescrizionali, attraverso diverse diffide inoltrate dai legali della predetta Società;

Rilevato che in particolare nel citato atto, si riconosce e dichiara che i lavori riportati nelle fatture del 27 maggio 2014 della ditta Grafiche Falcone sono stati effettivamente svolti nell'interesse dell'Ente comunale e si incarica de vari Uffici e organi politici;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 in data 4 gennaio 2014, ad oggetto: Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL introdotto dal DL n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 – Approvazione, in cui risulta inserito il debito dell'Ente nei confronti di Grafiche Falcone, tra i debiti fuori bilancio da ripianare con il citato piano di riequilibrio;

Ritenuto pertanto vantaggioso per l'Ente giungere alla conclusione di un accordo bonario con il creditore, rinunciando all'opposizione al citato decreto ingiuntivo, tenuto conto di quanto espressamente chiarito dall'avv. Antonio De Leo nel citato parere;

Rilevato inoltre che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare la prosecuzione del giudizio, il cui esito non si prospetta favorevole per l'Ente;

Dato atto infine:

che la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

Di prendere atto del parere trasmesso dall'avv. Antonio De Leo il quale suggerisce al Comune di Squillace di evitare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 642/2023, emesso dal Tribunale civile di Catanzaro a seguito di ricorso proposto da Grafiche Falcone, in quanto allo stato presenta poche o nulle chances di vittoria e consiglia la conclusione di un accordo bonario, in considerazione della disponibilità del creditore di contenere la pretesa creditoria entro il limite di Euro 40.000,00 omnia a fronte del credito ingiunto pari ad Euro 45.722,00 per sorte capitale, euro 3.507,32 per interessi legali, euro 1.969,89 per spese della procedura monitoria per un totale di Euro 51.199,00;

Di emanare atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio contenzioso affinché ponga in essere tutti gli atti necessari per giungere al predetto accordo bonario, il quale dovrà contenere la pretesa creditoria entro la somma di Euro 40.000,00 omnia;

Di demandare al Consiglio comunale il riconoscimento del debito, così come rideterminato a seguito dell'accordo bonario e dunque nella somma di Euro 40.000,00 omnia;

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 79

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

